

1501095-92.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GABRIEL FERREIRA BUENO

Data da Audiência:

11/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501095-92.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GABRIEL FERREIRA BUENO

Data da Audiência:

11/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Felipe Gabriel Ferreira Bueno. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Gustavo Henrique Gomes e Raul Fernando Medeiros arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. JUIZ: O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo e guardava, para comercialização a terceiros, 05 (cinco) pedras de "crack", com peso líquido de 0, 60g (sessenta centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão de fls. 11, laudo de constatação provisória de fls. 22/23 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 71/74. A denúncia foi oferecida, o réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Na audiência de instrução e julgamento, o acusado foi interrogado e foram ouvidas testemunhas, sendo encerrada a instrução. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido deve ser julgado PROCEDENTE para CONDENAR o réu nos exatos termos propostos na denúncia. Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram o réu mantendo contato com uma pessoa de bicicleta. Ocorre que, ao perceberem a presença policial, o réu e o indivíduo prontamente tentaram se dispersar, razão pela qual os policiais decidiram efetuar a abordagem. Então, em revista pessoal, os policiais encontraram com FELIPE 05 (quatro) pedras de "crack" e a quantia de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais). Indagado, o réu confirmou que havia acabado de vender 02 (duas) pedras de "crack" ao indivíduo de bicicleta. FELIPE foi preso em flagrante delito. Em razão das circunstâncias da apreensão das drogas, tais como o fato do local ser conhecido como ponto de venda de drogas, a conduta do réu de manter contato com uma pessoa, bem como de prontamente se dispersarem ao notarem a presença policial, a natureza e a localização de considerável quantidade de drogas em poder do réu, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções individuais, prontos para a venda, a localização de quantia em dinheiro e, por fim, a confissão informal de FELIPE no sentido de que havia acabado de vender 02 (duas) pedras de "crack", não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. A materialidade da infração penal está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática da infração penal, alegando que a droga lhe pertencia e se destinava ao comércio ilícito. A confissão do réu está corroborada pela prova oral produzida. Como dito antes, as provas carreadas aos autos são suficientes para incriminar o réu. As testemunhas Gustavo Henrique Gomes e Raul Fernando Medeiros relataram que se encontravam em patrulhamento pelo Bairro Taboãozinho (Jardim Nova Era), local de alta incidência de tráfico de drogas, ocasião em que passavam pela rua Alice de Almeida Fernandes e avistaram o réu FELIPE mantendo contato com um rapaz com uma bicicleta. Eles, ao avistarem a viatura, tentaram se dispersar. Relataram que conseguiram abordar o réu, enquanto o outro rapaz se evadiu. Com o réu localizaram cinco pedras de crack e a quantia de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais). Por fim, relataram que o réu admitiu que tinha acabado de vender duas porções de crack para o rapaz da bicicleta. Acrescento que, relativamente aos depoimentos de policiais, a jurisprudência sabiamente sedimentou a questão, reconhecendo o valor do depoimento daqueles, quando os autos não apresentem elementos que indiquem que tal prova não deva ser considerada. Ora, seria uma manifesta contradição o Estado credenciar agentes para atuar na área da segurança pública e investigar a prática de crimes e não acreditar em seus depoimentos em Juízo, cabendo lembrar que os policiais também são devidamente comprometidos. Não se pode olvidar a presunção de lisura dos atos praticados por policiais, que, até prova em contrário (que nestes autos não foi produzida pelo réu), deve prevalecer. Aliás, nestes termos pronunciam-se os nossos Pretórios: "O depoimento de policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do agente, se reveste de especial valoração probatória pela premissa de que o servidor público, investido de autoridade, tem o dever funcional de contribuir para a apuração da verdade real e aplicação da lei penal" (STF - HC 119067 PR. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: DJe-171, 02/09/2013). "Neste compasso, ou seja, em relação à palavra dos policiais, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento."

(STJ - AREsp 302955 SP 2013/0065939-3. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJ 15/10/2014). Assim, é inolvidável que as circunstâncias que rodearam os fatos nos levam à segura conclusão de que se desenvolveram exatamente da forma descrita na denúncia. Além da prova oral, outra circunstância que permite deduzir que as substâncias se destinavam à mercancia é justamente a quantidade e forma de acondicionamento dos psicotrópicos apreendidos, o que não deixa dúvida de que o réu se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu nos termos acima propostos, é medida que se impõe. No tocante à dosimetria, a pena deverá ser fixada no mínimo legal. A seguir, presente a agravante da reincidência a pena deverá ser majorada. Ante a ausência de outros fatores que poderiam interferir na dosimetria, a pena se torna definitiva. Por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, considerando a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, o regime para o início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. Mesmo que eventualmente a quantidade da pena imposta permitisse que fosse estabelecido regime inicial mais benéfico e a substituição da reprimenda, tais efeitos sempre dependerão, em última análise, do exame da culpabilidade do agente, de seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Dessa forma, diante da análise do caso concreto, consoante os termos dos arts. 59 e 33 do CP, levando-se em consideração a conduta e as gravíssimas consequências causadas à sociedade pelo crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se a adoção do regime mais gravoso. Assim, a modalidade menos severa para o cumprimento da pena se mostra insuficiente e inadequada à repressão do delito. Diante de todo o exposto, aguardo seja a ação penal julgada PROCEDENTE para que o réu seja CONDENADO nos termos da denúncia, decretando-se o perdimento do valor apreendido produto do tráfico. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: Segundo consta da denúncia, no dia 13 de agosto de 2021, nesta cidade e comarca de Itapetininga, o Acusado, supostamente, trazia consigo cinco pedras de crack e cento e dezoito reais, que seriam destinados à venda à terceiros. O Acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11 de janeiro 2021, ocasião em que houve a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e o acusado foi interrogado. PROVA ORAL COLHIDA. Os policiais ouvidos narraram que estavam em patrulhamento e viram o réu fazendo contato com uma pessoa numa bicicleta. Perceberam que a pessoa da bicicleta se afastou e o réu demonstrou não saber o que fazer, o que chamou a atenção e motivou a abordagem e revista pessoal. As drogas foram localizadas em posse do acusado, juntamente com o dinheiro e houve a condução do autuado para a delegacia. Ao ser interrogado, o réu narrou que a denúncia é verdadeira. Afirmou que é usuário de entorpecentes. Já teve passagem por tráfico anteriormente, estava trabalhando e cumprindo a prestação de serviços à comunidade. Informa que estava trabalhando na época que foi preso, na condição de servente. Finda a instrução o i. representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. Inicialmente, pondera-se que há prova de materialidade delitiva.

No que tange à autoria, contudo, a prova é insuficiente. Sob a égide do sistema acusatório, eventual condenação deve estar apoiada em conjunto probatório sóbrio e completo. A Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório. Assim, conforme será demonstrado a seguir, não há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação. Vejamos. Em que pese a confissão do réu quanto ao delito de furto, para que o decreto condenatório seja aceitável, é imprescindível que a confissão seja corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no presente caso. Para além da confissão do réu, há nos autos apenas os depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão. Destarte, o depoimento policial deve ser considerado com ressalvas, uma vez que essa autoridade compõe o aparato repressivo do Estado, tendo a tendência de confirmar em juízo as diligências efetuadas por ocasião do flagrante tão somente com o fim de legitimar sua atuação. Não se pretende contestar aqui a idoneidade dos policiais no exercício

de suas funções públicas, uma vez que estes possuem fé pública. Tampouco, pretende-se colocar em dúvida a honestidade e a dignidade desses respeitados agentes. Todavia, embora o artigo 202 do Código de Processo Penal preveja que toda pessoa poderá ser testemunha, é de bom senso que o depoimento de policiais seja, sempre que possível, corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como este é todo o conjunto probatório produzido contra o acusado, é patente sua fragilidade, visto que não reúne elementos de certeza que autorizem a prolação de um decreto condenatório. E a dúvida, resultado da insuficiência de provas, deve ser sempre interpretada em benefício do réu, princípio basilar da seara penal. Destarte, considerando que não há nos autos prova segura de que o acusado praticou o delito, é certo que a eventual procedência da denúncia violaria o princípio da presunção de inocência encartado na Constituição Federal. Isto posto, considerando a ausência de prova idônea de autoria a justificar uma sentença condenatória baseada no juízo de certeza, deve a presente ação ser julgada improcedente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, reconhecida a validade da prova e vindo o Acusado a ser condenado, o que se admite tão somente em homenagem à eventualidade, por ocasião da concretização da pena sejam observadas as seguintes ponderações: na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, eventual exasperação pela reincidência deve ser limitada à fração de 1/6. Em seguida, a referida agravante deve ser integralmente compensada com a confissão integral e voluntária do réu. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena. DETRAÇÃO DA PENA. Requer-se a detração da pena haja vista que o réu está preso desde os fatos (13 de agosto de 2021), o que, nos termos do atual entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 1674599/SP) deve ensejar a detração do período de custódia cautelar, ainda que não implique em alteração do regime inicial. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: Quanto é ilegal a fixação do regime fechado, apenas pelo fato do réu ser reincidente. Nesse sentido, confira-se o entendimento sumulado do STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea". Nessa toada, requer-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal. Requer, por, fim a concessão de gratuidade judiciária ao Acusado, isentando-os do pagamento de custas processuais. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. FELIPE GABRIEL FERREIRA BUENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 18 h e 10 min, na Rua Alice de Almeida Fernandes, n. 140, Jardim Nova Era, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinco pedras de "crack", com peso de 0,60 gramas. Notificado, fls. 94, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 98/99. A denúncia foi recebida, fls. 100/101, e o Réu, citado, fls. 116. Em 12 de novembro de 2021 foi proferida decisão por meio da qual foi mantida a prisão preventiva. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição e a aplicação de benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 08/10, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 11, no Laudo de Constatação, fls. 22/23, bem como no Exame químico-toxicológico n. 267.204/2021, fls. 71/74, contatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Gustavo Henrique Gomes e Raul Fernandes Medeiros, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento, quando avistaram o Réu manter contato com outro indivíduo, os quais, ao verem a viatura, tentaram se dispersar; o Acusado foi abordado e, com ele, os policiais localizaram cinco pedras de "crack" e a quantia de R\$ 118,00; o Acusado confessou a venda de duas porções de "crack". Felipe Gabriel Ferreira Bueno, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas eram

suas e se destinavam à venda. Confrontando-se a prova coligida, é inconteste que o Réu era o proprietário das drogas, destinadas à venda, pois outra conclusão não se chega após a análise das circunstâncias. Ora, os policiais viram o Réu em via pública, por volta das 18 h e 10 min, oportunidade em que mantinha contato com uma pessoa, a qual conseguiu se evadir, todavia com o Acusado os policiais apreenderam cinco pedras de "crack" e a quantia de R\$ 118,00, proveniente da venda da substância ilícita, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de ocupação lícita. A droga apreendida em seu poder era destinada ao comércio, pois forneceu duas pedras ao usuário que se evadiu e, ademais, o Réu confessou o comércio ilícito. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo e guardava substância entorpecente, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria das penas. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006: - Art. 59, "caput", do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu é reincidente específico, fls. 36 (Proc. 10684-89.2019), todavia confessou o delito, razão pela qual compenso ambas as circunstâncias e mantenho a pena já lançada. Art. 68, do CP: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O Réu é reincidente específico, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Considerando-se a reincidência específica, o regime será o inicial fechado. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Ausentes os requisitos, à vista da pena fixada e da reincidência específica. Art. 77, do CP: Ausentes os requisitos, à vista da pena fixada e da reincidência específica. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar FELIPE GABRIEL FERREIRA BUENO, qualificado nos autos, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de 500 (quinhentos) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Sem condenação

nas custas, em virtude da presunção de que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento da família. Decreto a perda dos valores apreendidos. Trata-se de Réu com condenação anterior pela prática de tráfico de entorpecentes. Ora, seu comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça, vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar

reiteração criminosa. Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Recomende-se no presídio em que se encontrar recolhido. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 11 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA